

1501721-70.2021.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Milton Gomes Baptista Ribeiro

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2267364/2021 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 14927063 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 255/18/358 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 531/19/358 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 2267364 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501721-70.2021.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501721-70.2021.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2267364/2021 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 14927063 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 255/18/358 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 531/19/358 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 2267364 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Milton Gomes Baptista Ribeiro

Vistos.

I - Relatório.

DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, na forma do artigo 54 e seguintes, todos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia no dia 20 de abril 2016, às 09h00, no interior do Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia, situado na Rodovia antiga Campinas Monte Mor, Km 05, Jardim Novo Ângulo, nesta cidade de Hortolândia, o acusado guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 05 (cinco) porções de maconha, pesando,

aproximadamente, 50 gramas (conforme B.O. de fls. 03/04 e laudo toxicológico de fls. 10/12), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Oferecida a denúncia, determinou-se, em seguida, a notificação do acusado para fins de apresentação da defesa preliminar, de acordo com o art. 55 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 27/29).

Devidamente notificado, foi apresentada resposta (fls. 48/49).

Após, porquanto presentes os requisitos legais, foi a exordial recebida (fls. 56/59).

Na audiência de instrução e julgamento procedeu-se à oitiva de testemunha e, ao final, ao interrogatório do acusado.

Ao final, a Acusação e Defesa pleitearam a absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II – Fundamentação.

A pretensão punitiva estatal é improcedente. Como bem-dito pelo ilustre representante do Ministério Público em suas alegações finais, o conjunto probatório não se revela apto a ensejar um decreto condenatório.

O acusado Douglas Rodrigues dos Santos, em sede depoimento extrajudicial (fls. 14), afirmou que o suposto entorpecente e o carregador apreendidos na cela em que habitava eram de sua propriedade. Apontou que pegou o suposto entorpecente e o carregador com um outro detento, o qual não quis declinar o nome. Aduziu que a suposta maconha apreendida era para seu consumo e venderia para outros detentos, recebendo como pagamento maços de cigarros. Alegou que é viciado em maconha, mas também comercializa na unidade quando tem o entorpecente. Apontou que tinha somente o carregador e não tem conhecimento da existência de aparelhos celulares na Unidade, pois com os bloqueadores de sinal de celulares fica impossibilitado o uso dele no interior da Unidade. Aduziu que o buraco onde estava escondendo os ilícitos apreendidos já estava aberto, que só aproveitou para esconder o carregador e a suposta maconha e assim dificultar a apreensão dos ilícitos. Apontou que ao ser indagado sobre os fatos ora debatidos, assumiu prontamente a propriedade dos ilícitos apreendidos. Afirmou que desconhece quaisquer funcionários ou visitante que facilite a entrada de ilícitos para o interior da Unidade. Alegou, ainda, que não pertence a nenhuma facção criminosa. Aduziu em juízo que tinha uma dívida na prisão e assumiu a droga por causa da dívida.

A testemunha Adagilson da Silva Vieira, Agente Penitenciário, em sede de depoimento extrajudicial (fls. 17), afirmou que na data dos fatos prestava serviços em auxílio a blitz de rotina no raio 05, cela 05. Alegou que presenciou quando o Agente Enio encontrou dentro de um buraco nos fundos da cela, próximos ao sanitário um carregador de celular e 05 (cinco) porções de uma substância esverdeada aparentando ser maconha. Afirmou, ainda, que ao ser indagado, o acusado assumiu ser proprietário dos ilícitos apreendidos. Aduziu em juízo que, após meia hora, o acusado se apresentou como proprietário das drogas. Havia aproximadamente 20 detentos no interior da cela.

A prova, conforme acima exposta, é contraditória e não permite uma conclusão segura a respeito da dinâmica dos fatos, materialidade e autoria do delito. A negativa do réu não pode ser imediatamente descartada, instalando-se a dúvida no convencimento, que, in casu, opera-se em favor do réu.

Há de se registrar que uma condenação só pode se apoiar em provas cabais, robustas, desprezando-se os indícios e as presunções, que não ostentam as qualidades de segurança e fidúcia exigidas para condenação.

Não havendo plena certeza acerca da prática da conduta típica e antijurídica atribuída ao acusado, impõe-se a absolvição, como medida acautelatória do bem jurídico vital do homem, isto é, a sua liberdade.

Nesse sentido, a jurisprudência: “Sendo conflitante a prova e não podendo dar prevalência a esta ou àquela versão, é prudente a decisão que absolver o réu” (TACRIM – SP – AP – Rel. Cunha Camargo – JUTACRIM – SP 20/370); “Há dúvida sempre que uma assertiva se apresente com motivos afirmativos e negativos. E, quando eles se igualam, com idêntico valor, temos apenas a credibilidade. Uma sentença

condenatória somente pode ser proferida diante da mais completa certeza. Havendo a dúvida, chegando as provas somente ao crível, ajusta solução é absolvição com fundamento no inc. VI, do art. 386 do CPP". (TACRIM – SP – AP – Rel. Camargo Aranha – JUTACRIM – SP 70/309). "O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e culpabilidade, não pode o Juiz Criminal proferir condenação." (TACRIM SP Rel. Goulart Sobrinho ap. 162.055). DECIDO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas, diante da absolvição.

Após o trânsito em julgado, efetuadas as anotações e comunicações de costume, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais.

Expeça-se a certidão de honorários da patrona nomeada no patamar máximo previsto na tabela PGE/OAB.

P.R.I.C.

Hortolândia, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA